

Vistos.

LUCAS PEREIRA DE PAIVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, e BRUNO LOURENÇO DA SILVA, igualmente qualificado, foi denunciado como incurso no art. 180, § 1.º, do Código Penal, porque no dia 07 de junho de 2019, nesta cidade e comarca, o acusado Lucas adquiriu e transportava, em proveito próprio, a motocicleta Honda/Biz 125 ES, placa EHB-5339, por R\$ 50,00 (cinquenta reais), que sabia ser produto de crime.

Segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado Bruno vendeu a referida motocicleta, pelo valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para o denunciado Lucas, igualmente sabendo ser produto de crime.

Ainda de acordo com o apurado, na data de 07 de junho de 2019, a motocicleta supracitada, de propriedade de Jéssica Regina da Silva Batista, havia sido furtada, sendo que, na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento abordaram o acusado Lucas conduzindo o veículo, tendo este admitido informalmente que havia adquirido a motocicleta pela importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) do acusado Bruno.

Recebida a denúncia em 01/06/2020 (fls. 123/124), os réus foram citados (fls. 139 e fls. 161). Resposta à acusação apresentada a fls. 165/167. Durante a instrução, realizada na data de 23/02/2022, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo em seguida o réu Bruno interrogado. Designada audiência em continuidade, no dia 11/04/2022, foi interrogado o réu Lucas.

Em alegações finais (fls. 191/193), o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia. No tocante à pena, em relação ao acusado Lucas, pontuou que na primeira fase, em razão dos maus antecedentes, deve ser fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, deve haver novo aumento em virtude da reincidência, não sendo vislumbrado causa de aumento ou de diminuição, de modo que o regime de pena deve ser o fechado. Em relação ao acusado Bruno, asseverou que, a primeira fase, a pena também deve ser fixada acima do mínimo legal, eis que ostenta antecedentes criminais, não havendo circunstâncias, na segunda e terceira fases, que modifiquem a pena anterior, devendo o regime de cumprimento de pena ser o semiaberto, uma vez que há condenação anterior pelo crime de roubo, inobstante seja tecnicamente primário.

A Defesa técnica do acusado Bruno (fls. 196/199), por sua vez, pleiteou a absolvição, ante ausência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, que seja fixada a pena no patamar mínimo, sendo o regime inicial aberto, concedendo-se ao acusado a substituição da pena por restritiva de direitos.

Já a Defesa técnica do acusado Lucas (fls. 200/203), requereu a absolvição, sustentando que o réu não agiu em consonância com o tipo penal que foi denunciado, haja vista que adquiriu a motocicleta desconhecendo a origem ilícita do bem.

Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena em seu mínimo legal, sendo o regime inicial aberto, concedendo-se a substituição da pena por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08 e fls. 31), pelo auto de avaliação (fls. 31), pelo relatório de fls. 99/101, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também é certa e deve ser atribuída aos acusados.

A vítima Jéssica Regina da Silva Batista, ouvida somente em sede de inquérito policial, declarou que é proprietária da moto Honda/Biz, placa EHB-5339, cor rosa, que estacionou a motocicleta na área de sua casa, localizada na Rua Independência, por volta das 23 horas do dia 04/06/2019 e que no dia 05/06/2019, por volta das 09h30min notou que haviam furtado sua motocicleta. Esclareceu que, provavelmente, entraram pelo portão social da casa, que fica fechado, mas sem cadeado. Afirmou que logo que notou o furto acionou a Polícia Militar e saiu à procura pelo bairro. No dia 08/07 recebeu uma ligação da Polícia avisando que haviam localizado sua motocicleta no Bairro Azaléia, que esteve no plantão policial, reconheceu o veículo

que lhe foi entregue.

As testemunhas Marcos Aurélio da Silva e Débora Rodrigues de Souza, policiais militares, narraram em depoimento na sara policial, que na data dos fatos estava em policiamento pelas imediações do Parque Azaléia, quando na Rua Manoel Teixeira de Camargo visualizaram uma motocicleta Honda Biz, 125, rosa, placa EHB-5339, notaram que o condutor, após avistar a Polícia Militar, demonstrou nervosismo tentando evadir-se do local. Ao realizarem a abordagem do condutor e em consulta junto ao Copom tiveram conhecimento de que a motocicleta era produto de furto ocorrido no dia 07/06/2019, tendo como vítima Jéssica Regina da Silva Batista. Narraram que o condutor da moto foi identificado como o acusado Lucas, que ao ser indagado informou que adquiriu a motocicleta pelo valor de cinquenta reais de Bruno Lourenço da Silva, indicando o endereço deste, bem como dizendo que Bruno é bastante conhecido dos meios policiais e que Bruno havia furtado a motocicleta com a finalidade de adquirir dinheiro para comprar entorpecentes (fls. 32 e fls. 35). Em Juízo, as testemunhas Marcos e Débora reiteraram as suas alegações prestadas em sede policial. A testemunha Marcos acrescentou que Lucas disse que sabia que a motocicleta era furtada. Esclareceu que Bruno é conhecido no meio policial por furtar motocicletas.

Interrogado somente em Juízo, o acusado Bruno declarou que não conhece Lucas. Negou que tenha furtado a motocicleta, tampouco tenha vendido para alguém e que não "mexe" com moto. Disse que está preso por assalto e furto. Disse que Lucas é do "Azaléia" e ele é de Nóbrega.

Na sara policial, o acusado Lucas (fls. 06) declarou que se encontrou com uma pessoa que conhece apenas de vista, não sabendo informar nome ou onde possa ser localizado, pois o conhece apenas de vista no bairro, que referida pessoa estava com uma moto e o declarante a pediu emprestada para dar umas voltas. Disse que estava dando umas voltas e quando trafegava pelo local dos fatos foi abordado por policiais militares. Ao ver os policiais ficou nervoso, pois não tem habilitação, mas parou a moto em obediência a ordem dada pelos policiais militares. Afirmou que não tinha conhecimento de que a moto era furtada e soube deste fato pelos policiais militares. Narrou diz ter relatado os fatos acima aos policiais militares, bem como que não é verdade que disse aos policiais militares que havia comprado a moto de Bruno por R\$ 50,00, e sim que havia emprestado a moto de um conhecido de vista e que não sabia o nome. Negou ter envolvimento no furto da moto.

Em Juízo, a acusada Lucas declarou que se encontrava no tráfico de drogas na zona sul de Marília, Parque das Azaléias, onde Bruno é usuário de crack, e já era conhecido de Lucas por já ter comprado entorpecentes com ela. Afirmou que Bruno disse que a motocicleta era de um parente dele e questionou se Lucas queria "empenhorar" a motocicleta no valor de cinquenta reais, ao que ela concordou em dar os entorpecentes a Bruno e ficar com a motocicleta. Disse que no mesmo dia em que estava com a moto, a Polícia Civil tinha mandado de busca e apreensão para ser cumprido em sua casa, não referente à busca da motocicleta, mas de outras investigações e a polícia fez a abordagem, dizendo que ela estava com a motocicleta roubada. Declarou que disse aos policiais que a moto não era sua e que não a tinha roubado, que havia "empenhorado" a motocicleta e que esta era de Bruno, sendo que a polícia mostrou algumas fotos e Lucas identificou Bruno. Afirmou que na delegacia iria ser liberada pela receptação, mas foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Alegou que na delegacia encontrou a vítima, dizendo que a conhecia. Afirmou que Bruno furtou a moto, que "empenhorou" a motocicleta, mas não sabia que era furtada, achava que era de um parente de Bruno. Afirmou que, mesmo com o baixo valor de cinquenta reais, não desconfiou que Bruno entraria na favela para roubar a moto da mulher de um traficante. Respondendo à acusação, afirmou que "empenhorou" a motocicleta, pois fazia parte do tráfico de drogas, de modo que quando Bruno tivesse o dinheiro devolveria a motocicleta. Enfatizou que realmente não sabia que a motocicleta era roubada, pois no meio onde vive não aceita comprar coisas roubadas por não saberem de onde viria, se seria de amigos de outras comunidades e, por isso, se soubesse não teria ficado com a motocicleta de Bruno.

Por primeiro, verifica-se que o réu Bruno foi denunciado como incurso no delito previsto no art. 180, § 1.º, do Código Penal, contudo, ao cabo da instrução

criminal, restou suficientemente demonstrado que a correta tipificação para sua conduta é a prevista no caput do referido artigo, pois as circunstâncias contidas nos autos não evidenciam que o delito foi cometido no exercício de continuidade de atividade profissional. Nesse sentido, ensina Júlio Fabbrini Mirabete em sua consagrada obra Código Penal Interpretado:

Nas hipóteses previstas no vigente § 1º do art. 180, há crime próprio, pois o sujeito ativo deve ser comercial ou industrial. Entretanto, não se exige um ato de comércio legal, regular, pois a própria lei prevê, no § 2º do mesmo artigo, que está equiparada qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Não se dispensa, porém, a exigência de que, para a caracterização do crime qualificado, haja continuidade ou habitualidade na atividade comercial por parte do sujeito ativo, não bastando ato único, isolado. (2013, p. 1.407). (destaquei)

Finda a instrução processual, a negativa dos acusados quanto a prática do crime receptação é frágil e inconsistente, sendo afastada pelo restante da prova produzida. Tais negativas, foram frontalmente contrariadas pelos demais elementos probantes trazidos aos autos. As versões apresentadas pelos réus em Juízo restaram inverossímeis e isoladas, não encontrando qualquer respaldo nos demais elementos de convicção obtidos no curso da instrução processual.

Com efeito, não restam dúvidas que Lucas conduzia pelas ruas motocicleta recebida de Bruno, tendo ambos conhecimento de tratar-se de produto de crime, de modo a caracterizar o delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Deveras, da prova dos autos verifica-se que o réu Lucas foi surpreendido em diligência policial de rotina e, após verificação em pesquisas junto aos cadastros policiais, constatou-se que o motociclo era produto de crime, pois havia sido subtraído, aos 05/06/2019, de Jéssica Regina da Silva Batista (fls. 33). Ao passo que Lucas, em interrogatório judicial, foi enfático ao afirmar que a motocicleta lhe foi entregue pelo acusado Bruno, pelo valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em troca de entorpecentes.

É certo que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, é ônus do réu a comprovação de suas alegações e de sua boa-fé, invertendo-se o ônus da prova, já que o objeto foi encontrado na posse do acusado, constando como bem furtado ou roubado.

A aferição do elemento subjetivo do tipo inerente à configuração da receptação não dispensa análise circunstanciada das peculiaridades de cada caso e do agente, contrastadas com máximas de experiência, inclusive pela dificuldade de obtenção de prova direta, que, tirante situações especiais, somente poderia se dar por confissão.

Outrossim, não se pode anuir com o argumento de Lucas de que lhe foi repassada a informação de que a motocicleta pertencia a “um parente” de Bruno, quem lhe entregou a posse do motociclo, deveras genérico, lacônico e escapatório, assim como a alegação de Bruno que desconhecia Lucas.

Realmente, pelo que se detém do caderno processual, o acusado Bruno entregou ao acusado Lucas o veículo produto de ilícito, ao passo que Lucas foi encontrado na posse de referido bem, qual seja a motocicleta Honda/Biz 125 ES, placa EHB-5339, pertencente a vítima Jéssica Regina da Silva Batista.

E como destacado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, “Soma-se a isto, se as circunstâncias concretas que envolvem a infração não fossem aptas a demonstrar a presença do elemento subjetivo desse tipo penal, a prova do dolo ficaria a mercê, única e exclusivamente, da confissão integral do delinquente. Adotando-se essa política, por certo, condenar-se-ia somente por receptação culposa, tornando inócua a diferenciação do rigor das censuras propostas pelo legislador ordinário para cada modalidade do tipo penal em apreço. Assim, as provas colhidas sob o crivo do contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia. O crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, trata-se de delito que pode ser comprovado por indícios veementes de que o agente, como no caso em questão, tem ciência da origem criminoso do bem, e o mantém em seu poder. Ainda, como se sabe, em se tratando de receptação, a prova do conhecimento da origem ilícita da coisa é muito difícil quando o agente não assume o fato. Eis que as circunstâncias que

envolvem a apreensão da coisa e a conduta do agente, podem levar à conclusão de que ele conhecia a origem criminosa do objeto que recebeu, como no caso. Ademais, a prova do delito, mesmo que indiciária, é suficiente para caracterizar a conduta delitiva dolosa do acusado, que adquiriu o produto sabendo de sua origem criminosa, sendo incontroverso que ele exerceu a detenção direta do mesmo, praticando o delito de receptação tal como imputado na denúncia e reconhecido na r. sentença recorrida." (E. TJSP; Revisão Criminal 0029778-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 5.º Grupo de Direito Criminal; Foro de Valinhos - 1.ª Vara; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021). Desse modo, "No crime de receptação, o simples fato da apreensão do bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua posse" (TJESP, Apelação nº. 993.07.034805-4, Relator Desembargador NEWTON NEVES, j. 16/03/2010).

Na esteira da doutrina e da jurisprudência, "em tema de delito patrimonial, a apreensão de coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de responsabilidades e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório". (TJESP, Apelação Criminal nº. 0000128-28.2010.8.26.0274, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado 15-12-2011).

De mais a mais, importa anotar que a consumação do crime de receptação ocorre no momento em que o objeto, produto de crime anterior, insere-se na esfera de disponibilidade do agente, ao passo que a conduta de conduzir é forma permanente do crime. Conforme o C. STJ, "Na receptação - Crime material (positivação necessária do resultado como características do tipo penal) - sua consumação ocorre com a efetiva aquisição, recebimento ou ocultação da coisa, produto de crime anterior. Necessariamente, há que existir a disponibilidade do bem." (CC n.º 20.753.SP, Rel. Min. Jorge Scartezini, Terceira Seção, j. 10/05/2000).

Diante das circunstâncias apontadas, inegavelmente, portanto, que os acusados tinham ânimo de assenhoreamento definitivo e plena ciência da origem espúria do bem, sem qualquer elemento probatório a fim de comprovar a licitude de sua origem, razão pela qual suas versões não encontram amparo nos autos.

Aliás, embora o acusado Lucas sustente que desconhecia o fato de que a motocicleta tinha origem ilícita e que o acusado Bruno afirme não conhecer Lucas, as provas apresentadas nos autos não confirmam esta sua alegação.

Como se vê, as versões dos réus não se sustentam ante as provas constantes dos autos. Com efeito, as testemunhas policiais foram uníssonas e enfáticas em descreverem o ocorrido, demonstrando coerência e isenção de ânimos, merecendo, assim, todo o crédito.

As testemunhas Marcos e Débora, inquiridas em Juízo, confirmaram a dinâmica dos fatos, qual seja, que abordaram o acusado Lucas conduzindo a motocicleta em questão, posteriormente identificada como objeto de crime, tendo este recebido o veículo pelo valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) do acusado Bruno.

Nesse contexto, não há motivos para desmerecer os depoimentos das testemunhas, ouvidas em Juízo, sob compromisso.

O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28/4/2020).

Ademais, conforme pontuado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, "Ressalte-se que não existe dispositivo legal que vede ao agente da lei servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os agentes penitenciários, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, os funcionários públicos têm a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente." (Apelação Criminal 1503405-10.2020.8.26.0344; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3.ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 1.ª Vara Criminal; Data

do Julgamento: 07/04/2022; Data de Registro: 07/04/2022).

A par disso, ficam eles igualmente sujeitos, como qualquer cidadão comum, às penas do crime de denúncia caluniosa e falso testemunho, caso venham a imputar falsamente a qualquer pessoa a prática de crimes ou a mentir em processo judicial, nos termos do art. 339 e 342, ambos do Código Penal.

Em que pesem os argumentos das Defesas, verifico que há provas da existência do crime, bem como da autoria, sendo estas suficientes para embasar o decreto condenatório dos réus, não havendo que se cogitar em insuficiência probatória (*in dubio pro reo*) ou atipicidade da conduta.

Assim, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, passo a dosagem das penas.

Para o crime de receptação, o artigo 180, caput, do Código Penal prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Nesse contexto, em relação ao corréu Lucas Pereira de Paiva, ponderadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, impõe-se a aplicação da pena no patamar mínimo, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade da conduta do réu, é normal para a espécie. Sua personalidade e conduta social não são tidas consoante a moral média. Os motivos e circunstâncias do crime não o prejudicam. As consequências não são desfavoráveis. Não ostenta maus antecedentes, mas é reincidente, o que será considerado na segunda fase da dosimetria da pena.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (processo 0011915.96.2014.8.26.0344 – trânsito em 08/06/2015, fls. 110), motivo pelo qual majoro a pena em 1/6, perfazendo 01 (ano) e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena. Torno, assim, final a pena de 01 (ano) e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Considerando que o réu é reincidente, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2.º do Código Penal.

A conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de suspensão condicional da pena ao réu são incabíveis por falta de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo a que aludem os artigos 44, inciso II e 77, ambos do Código Penal.

Relativamente ao corréu Bruno, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e que o acusado possui maus antecedentes (processo 0000399-69.2020.8.26.0344 – fls. 115) fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Não vislumbro outros motivos desfavoráveis ao réu no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime ou ao comportamento da vítima que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, mantendo-se a pena fixada no patamar anterior.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena. Torno, assim, final a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, ante os maus antecedentes do réu, consoante disposto no artigo 33, § 3.º, do Código Penal.

Ainda, consigne-se que, pela mesma razão, se mostra inviável a substituição da pena artigo 44 do Código Penal ou a concessão de suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal). O mau antecedente do réu demonstra que tais medidas não seriam socialmente recomendáveis e nem suficientes para coibir a prática de novos delitos. Não há que se falar em detração para fins de fixação de regime inicial mais brando, conforme previsto no art. 387, § 2º, inserido pela Lei 12.736/12 porque, para obtenção deste benefício é necessário, além da verificação do tempo de prisão,

também a análise de requisito subjetivo, o que deve ser apurado pelo Juízo da execução.

Ante o exposto, com base no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão veiculada na presente ação penal para o fim de CONDENAR os réus LUCAS PEREIRA DE PAIVA, qualificado nos autos, à pena de 01 (ano) e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semi-aberto, e 11 (onze) dias multa, no mínimo legal e BRUNO LOURENÇO DE SILVA, igualmente qualificado, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semi-aberto, e 11 (onze) dias-multa, cada qual no mínimo legal, como incursos no art. 180, caput, do Código Penal.

Em face da condenação, os réus arcarão com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, letra "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03. Oportunamente, com o trânsito em julgado, intimem-se pessoalmente, para efetuar o recolhimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição como dívida ativa, ficando suspensa a exigibilidade caso sejam beneficiários da gratuidade da justiça.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução das penas impostas. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário

P.I.C.

Marília, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA